

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2956/2538

กองทัพบก
นาย วิรัตน์ ม่วงแกมใหม่ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438, มาตรา 448

กองทัพบกเป็นนิติบุคคลมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนและเป็นผู้แสดงเจตนาอันเป็นความประสงค์ของนิติบุคคลแม้จะมีการรายงานถึงเหตุการณ์และความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อายุความจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้ทำการแทนทราบว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบุคคลใด แม้โจทก์จะซื้อรถยนต์คันเกิดเหตุโดยได้รับยกเว้นค่าภาษีอากรทำให้มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดแต่ราคารถยนต์ที่จำเลยทั้งสามจะต้องชดใช้ต้องถือเอาราคาปกติในท้องตลาดอันเป็นมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเมื่อโจทก์ไม่นำสืบให้เห็นว่าค่าเสียหายที่แท้จริงมีเพียงใดศาลใช้ดุลพินิจกำหนดให้เองได้

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 ได้ ขับ รถยนต์ ใน ทางการที่จ้าง ของ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ชน รถ ของ โจทก์ ทำให้ รถ ของ โจทก์พัง ยับเยิน ไม่สามารถ ซ่อม ได้ คิด ค่าเสียหาย เป็น เงิน 660,000 บาทจำเลย ที่ 2 และ จำเลย ที่ 3 ซึ่ง เป็น นายจ้าง และ เป็น เจ้าของ ผู้ครอบครองรถยนต์ ที่ จำเลย ที่ 1 ขับ ไป ทำละเมิด ดังกล่าว ต้อง ร่วมกัน รับผิดชอบใช้ ค่าเสียหาย จำนวน 660,000 บาท ให้

แก่ โจทก์ โจทก์ เพิ่ง ทราบเหตุ ละเมิด และ ทราบ ตัว ผู้จะพึง ต้อง ใช้ ค่าสินไหม
ทดแทน เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2531 ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ใช้ ค่า
เสียหายให้ แก่ โจทก์ เป็น เงิน 660,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ให้การ ว่า ฟ้องโจทก์ ขาดอายุความ ละเมิดเพราะ มูลคดี
นี้ เกิดขึ้น เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2531 แต่ โจทก์ ฟ้อง จำเลยเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม
2532 ซึ่ง พ้น กำหนด ระยะเวลา 1 ปี แล้ว จำเลยที่ 1 นำ รถ ของ จำเลย ที่ 2 และ
ที่ 3 ออก ไป ขับ โดย ผลการ มิได้ กระทำไป ใน ทางการที่จ้าง จำเลย ที่ 2 และ ที่
3 จึง ไม่ต้อง ร่วมรับผิดชอบ ของ โจทก์ มี สภาพ เก่า ใช้ งาน มา นาน แล้ว มี ราคา
ไม่เกิน 50,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระค่าเสีย
หาย เป็น เงิน 125,000 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย

โจทก์ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ตาม ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ว่า ฟ้อง ขาด
อายุความ หรือไม่ เกี่ยวกับ ปัญหา นี้ ปรากฏว่า โจทก์เป็น นิติบุคคล โดย มี ผู้
บัญชาการ ทหารบก เป็น ผู้แทน มีอำนาจ บังคับบัญชา และ รับผิดชอบ ดังนี้ ผู้
บัญชาการ ทหารบก จึง มี ฐานะ เป็น ผู้แทนนิติบุคคล และ เป็น ผู้ แสดง เจตนา อัน
เป็น ความ ประสงค์ ของ นิติบุคคลตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

75 หรือ ที่ แก้วไข ใหม่มาตรา 70 การ รับทราบ เหตุ และ ตัว ผู้ต้องรับผิดชอบ จะ ต้อง ให้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้รับ ทราบ และ สั่งการ เรื่อง นี้ ตาม สำเนา เอกสาร หมายเลข จ. 6แผ่น ที่ 15 ปรากฏว่า กองบัญชาการ ควบคุม กองพล ทหารราบที่ 4 อันเป็นส่วนราชการ ของ โจทก์ ได้ มี คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ สอบสวน เพื่อ ทราบข้อเท็จจริง แล้ว รายงาน ตามลำดับ ชั้น จน ถึง พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ในฐานะ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการ ทหารบก ทำการ แทน ผู้บัญชาการ ทหารบก ซึ่งได้ ลงนาม อนุมัติ ตาม ที่ เสนอ ให้ ฟ้อง เรียก ค่าเสียหาย จาก จำเลยทั้ง สาม ตาม บันทึก คำสั่ง อนุมัติ เอกสาร หมายเลข จ. 8 โดย ลงนาม อนุมัติเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2531 กรณี จึง ต้อง ถือว่า โจทก์ เพิ่ง ทราบ เหตุและ ตัว ผู้ต้องรับผิดชอบ ใน วันที่ 28 ธันวาคม 2531 โจทก์ ฟ้องคดี นี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2532 ยัง ไม่ พ้น กำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ฟ้อง จึง ยัง ไม่ขาดอายุความ ที่ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา ว่า ได้ มี การ รายงาน เหตุการณ์ เสียชีวิตของ นายทหาร ชั้นสัญญาบัตร ให้ โจทก์ ทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง จึง ต้องถือว่า โจทก์ ทราบ เหตุ ตั้งแต่ วันเกิดเหตุ และ ต่อมา เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2531 ได้ มี การ ทำบันทึก เรื่อง ค่าเสียหาย ตาม สำเนา บันทึกเอกสาร หมายเลข จ. 19 แผ่น ที่ 3 แสดง ว่า โจทก์ ทราบ ตัว ผู้ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ วัน ทำ บันทึก แล้ว นั้น ศาลฎีกา เห็นว่า มิได้ เป็น การ รับทราบ เหตุโดย ผู้แทน ผู้มีอำนาจ ทำการ แทน ของ โจทก์ ดัง ที่ ได้ วินิจฉัย ไว้ ข้างต้นไม่อาจ ถือได้ว่า โจทก์ ทราบ เหตุ และ ตัว ผู้ต้องรับผิดชอบ ตาม ข้อ ฎีกา ของ จำเลยคำพิพากษา ของ ศาลล่าง ทั้ง สอง ใน ข้อ นี้ ชอบแล้ว ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2และ ที่ 3 ฟังไม่ขึ้น

ปัญหา ต่อไป เกี่ยวกับ เรื่อง ค่าเสียหาย ได้ความ ว่า โจทก์ ซื้อรถยนต์ คัน เกิดเหตุ มา ใช้ ใน ราชการ โดย ไม่ต้อง เสีย ภาษีอากร ใน ราคา138,800 บาท โจทก์ อ้างว่า รถยนต์ คัน ดังกล่าว เสียหาย จน ใช้ การ ไม่ได้ทั้ง คัน เดิม โจทก์ ฟ้อง เรียก ให้ จำเลย ชดใช้ ราคา รถ เท่าที่ ซื้อ มา เป็นเงิน 138,800 บาท ต่อมา

โจทก์ ขอแก้ไข คำฟ้อง และ นำสืบ ว่า ราคา รถรุ่น ใหม่ รวม ค่าภาษีอากร เป็น เงิน 660,000 บาท จึง ขอให้ จำเลยชดใช้ ใน ราคา ใหม่ เป็น เงิน 660,000 บาท ศาลล่าง ทั้ง สอง เห็นพ้อง กัน ว่าโจทก์ จะ คิด ค่าภาษีอากร รวม เข้า กับ ราคา รถ ไม่ได้ เพราะ โจทก์ ซื้อ รถ มาโดย ไม่ได้ เสีย ค่าภาษีอากร คง คิด ได้ ตาม ราคา ที่ ซื้อ มา จริง คือ 138,800 บาท และ ใช้ดุลพินิจ จำเลย ลดราคา ลง ให้ โจทก์ ได้ 125,000 บาท โจทก์ ฎีกา ขอให้ กำหนดราคา รถ เป็น เงิน 660,000 บาท ศาลฎีกา เห็นว่าการ ที่ โจทก์ ซื้อ รถ มา โดย ได้รับ ยกเว้น ภาษีอากร นั้น เห็น ได้ เป็น ที่ชัดแจ้ง ว่า ราคา ที่ โจทก์ ซื้อ มิใช่ ราคา ที่ แท้จริง ใน ห้องตลาด เพราะ ราคาใน ห้องตลาด นั้น จะ ต้อง เป็น ราคา ที่ รวม ค่าภาษีอากร เข้า ด้วย แล้ว ดังนั้นราคา รถ ที่ จะ ให้ ชดใช้ ต้อง ถือ ตาม ราคา ปกติ ใน ห้องตลาด อันเป็นมูลค่า ที่ แท้จริง ของทรัพย์สิน การ ถือเอา จำนวนเงิน ที่ โจทก์ ชำระ ไป ในการ ได้ รถ มา เพื่อ คำนวณราคา รถ จะ ทำให้ มูลค่า ของ ทรัพย์สิน ผิด ไปดัง เช่น ใน กรณี นี้ โจทก์ ย่อมไม่มี สิทธิ เรียก เอา ราคา รถ ใน ส่วน ที่ เป็นค่าภาษีอากร หรือ ใน กรณี ที่ โจทก์ ได้ รถ มา โดย ไม่ต้อง ชำระ ค่าตอบแทนก็ จะ กลาย เป็น รถ ที่ ไม่มี ราคา และ ไม่สามารถ เรียก เอา ราคา รถ ได้ซึ่ง เป็น ไป ไม่ได้ ฎีกา ของ โจทก์ ใน ข้อ นี้ พังขึ้น แต่ ที่ โจทก์ เรียก ให้ใช้ ราคา เป็น เงิน 660,000 บาท นั้น ได้ความ ว่า โจทก์ สอบถาม ไป ยังบริษัท ผู้แทน จำหน่าย และ ได้รับ ตอบ ตาม หนังสือ เอกสาร หมาย จ. 13 ว่า รถ รุ่น เดียว กับ คัน ที่เกิดเหตุ ได้ เลิก ผลิต แล้ว โดย ได้ ผลิต รุ่น ใหม่มี สมรรถนะ ดีกว่า เดิม และ ราคา เพิ่มขึ้น ถ้า ยกเว้น ค่าภาษีอากร ราคา ใหม่คัน ละ ประมาณ 220,000 บาท ถ้า รวม ภาษีอากร ราคา ใหม่ คัน ละประมาณ 660,000 บาท โจทก์ จึง เรียก ให้ จำเลย ชดใช้ 660,000 บาท โดยถือนำ ราคา ตาม หนังสือ ฉบับนี้ ดังนั้น ราคา ตาม หนังสือ ดังกล่าว เป็นราคา ของ รถ รุ่น ใหม่ ซึ่ง ราคา ได้เปลี่ยนแปลง ไป จาก เดิม ที่ มี ราคา 138,000 บาท ขึ้น ไป เป็น 220,000 บาท จึงไม่อาจ นำ มา ใช้ เป็น กำหนดกฎหมายเกณฑ์ ใน คดี นี้ เพราะ เป็น รถ รุ่น เก่า ราคา เก่า

พันโท ชาญชัย ส่งพราย พยานโจทก์ เบิกความ ว่า รถ คัน เกิดเหตุ โจทก์ ซื้อ มา ราคา 138,000 บาท โดย ได้รับ ยกเว้น ภาษีอากร หาก ต้อง เสีย ภาษีอากรจะ เป็น เงิน 520,000 บาท ราคา รวม ค่าภาษีอากร เป็น เงิน 520,000 บาทนี้ ไม่ปรากฏ ว่า พันโท ชาญชัย ทราบ มา ได้ อย่างไร น่า จะ เป็น เพียง แค่ประมาณ การ เจาเท่านั้น จึง ยัง รับฟัง ตาม นั้น ไม่ได้ ประกอบ กับ เป็น รถที่ ใช้ มา แล้ว ประมาณ 3 ปี ย่อม เสื่อมสภาพ ไป ตาม ปกติ ของ การ ใช้ซึ่ง ราคา จะ ต้อง ลดลง ทั้ง ตาม ภาพถ่าย ท้าย เอกสาร หมายเลข จ. 3 แผ่น ที่ 31ถึง 33 ก็ เห็นได้ว่า ยัง มี ซาก รถ เหลือ อยู่ ที่ โจทก์ พอ ที่ จะ ใช้ ดุลพินิจคิด หัก ราคา ให้ เป็น คุณ แก่ จำเลย ได้ บ้าง ศาลฎีกา เห็นควร กำหนด ให้จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชดใช้ ราคา รถ แก่ โจทก์ เป็น เงิน 250,000 บาท "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระ เงิน 250,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

(อรุณ น้ำประเสริฐ-จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

หลักพื้นฐานของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีละเมิดคือให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเหมือนเมื่อยังไม่มีการทำละเมิด (STATUS QUO ANTE) โดยการทำให้ผู้เสียหาย

หายกลับคืนใกล้เคียงฐานะเดิมมากที่สุดถ้าไม่มีทางอื่นก็ต้องใช้เป็นเงิน ค่าเสียหาย หมายถึงจำนวนเงินที่ศาลสั่งให้ลูกหนี้ชำระแก่เจ้าหนี้เป็นการชดเชยความเสียหายซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความเสียหายที่เป็นทรัพย์สินก็ได้ค่าเสียหายจากการทำละเมิดนั้นเมื่อโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าเสียหายเท่าไรนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจศาลที่จะใช้ดุลพินิจกำหนดให้ตามที่เห็นสมควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด(คำพิพากษาศาลฎีกาที่909/2497)เมื่อฟังได้ว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์จริงแม้โจทก์นำสืบเรื่องค่าเสียหายไม่ได้ศาลก็มีอำนาจวินิจฉัยให้ได้(คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่1494/2498,768/2509)แม้จำเลยจะไม่นำสืบว่าโจทก์เสียหายเพียงใดศาลก็ไม่จำเป็นต้องให้ตามที่โจทก์เรียกร้อง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่242/2515)โจทก์สืบเรื่องค่าเสียหายแล้วแต่ศาลเห็นว่าโจทก์ไม่ควรได้รับค่าเสียหายถึงขนาดนั้นศาลย่อมมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายได้ตามสมควรแก่พฤติการณ์(คำพิพากษาศาลฎีกาที่524/2516) ค่าสินไหมทดแทนในกรณีละเมิดหมายถึงการทดแทนความเสียหายให้แก่เจ้าหนี้เมื่อมีการละเมิดโดยมุ่งให้ผู้ถูกละเมิดกลับสู่ภาวะก่อนที่จะถูกละเมิดซึ่งมิได้จำกัดอยู่เฉพาะการชดเชยด้วยเงินซึ่งเป็นค่าเสียหายเท่านั้นแต่รวมถึงการอย่างอื่นเช่นคืนทรัพย์สินใช้ราคาทรัพย์สินการทำให้ชื่อเสียงของเขากลับคืนดีเป็นต้นโดยมุ่งในทางที่จะทดแทนความเสียหายตามความเป็นจริงมิใช่เป็นการลงโทษลูกหนี้หรือให้รางวัลหรือกำไรแก่เจ้าหนี้โดยถือหลักการชดเชยค่าสินไหม

ทดแทน(PRINCIPLE OF COMPENSATION)สำคัญกว่าความผิดของผู้กระทำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญัติพิเศษเรื่องค่าเสียหายระบุว่าเจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชดเชยในความเสียหายอะไรบ้างในมาตรา438-448ซึ่งหากความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดศาลมีดุลพินิจอย่างกว้างขวางในการกำหนดค่าเสียหายผู้กระทำละเมิดมีขอบเขตความรับผิดชอบกว้างกว่ากรณีผิดสัญญา เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่884/2515วินิจฉัยว่าผู้ต้องเสียหายในกรณีละเมิดเป็นข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการและได้เบิกไปแล้วตามสิทธิจะ

ฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาลจากผู้ทำละเมิดไม่ได้ต่อมามีคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1533/2519วินิจฉัยกลับว่าแม้ผู้ถูกทำละเมิดเป็นข้าราชการมีสิทธิเบิกค่ารักษา
พยาบาลจากทางราชการได้ก็ไม่ทำให้สิทธิของผู้ถูกทำละเมิดที่จะเรียกร้องจากผู้รับ
ผิดในผลการทำละเมิดต้องระงับไปโดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่2455/2519และคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่2258/2527วินิจฉัยในแนวเดียวกันและคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่446-449/2516กรณีที่มีผู้เอาเงินมาช่วยทำศพผู้ตายจะเอามาบรรเทาความรับผิดชอบไม่
ได้กรณีนี้จะถือว่าผู้ถูกละเมิดได้ทำไรหรือเป็นการลงโทษลูกหนี้หรือไม่เพราะผู้ถูก
ละเมิดจะได้รับค่ารักษาพยาบาล2ครั้งอันจะทำให้ค่าสินไหมทดแทนกลายเป็นการ
ลงโทษทางแพ่งไปเมื่อพิจารณาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วน่าจะถือได้ว่ากรณี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา444เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็น
กรณีพิเศษโดยกำหนดให้ผู้ถูกทำละเมิดแม้จะได้รับการชดใช้ทางอื่นแล้วผู้ละเมิดก็ยัง
คงต้องรับผิดชอบอยู่นั่นเองมิฉะนั้นจะเป็นการเปิดช่องให้ผู้ทำละเมิดหลุดพ้นจากการ
ทำให้เจ้าหน้าที่กลับสู่สถานะเดิมและกลายเป็นภาระหน้าที่ของบุคคลภายนอกไปกรณีนี้
ต่างกับการทำสัญญาประกันภัยซึ่งเป็นเรื่องของสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัยกับ
ผู้รับประกันภัยและเป็นเรื่องของการรับช่วงสิทธิ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เห็น
ได้ว่าศาลฎีกาใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยให้โจทก์ได้
กลับสู่สถานะเดิมมากที่สุดแม้โจทก์จะนำราคารถใหม่ตามท้องตลาดมากำหนดเป็นค่า
เสียหายศาลฎีกาก็ไม่กำหนดให้ตามที่โจทก์ขอแต่กำหนดให้ตามราคาเดิมโดยคำนวณ
จากราคารถเก่าภาษีอากรตามที่เห็นสมควรและหักค่าเสื่อมราคาออกโดยถือตาม
ราคาทรัพย์สินที่เสียหายตามราคาท้องตลาดซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถซื้อหาได้แม้โจทก์
จะได้รถมาโดยมีสิทธิพิเศษแต่ศาลฎีกาก็ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของโจทก์ไม่อาจนำ
มาเป็นราคาทรัพย์สินได้เนื่องจากจะทำให้มูลค่าของทรัพย์สินผิดไปตามคำพิพากษา
ศาลฎีกาฉบับนี้ศาลฎีกายึดเอามูลค่าของทรัพย์สินไม่ใช่ราคาทรัพย์สินที่โจทก์ชำระไป
โดยคิดมูลค่าจากราคาทั่วไปในท้องตลาดแต่ในกรณีที่มีการทำละเมิดต่อร่างกายตาม

คำพิพากษาศาลฎีกาที่1533/2519ไม่ใช่เป็นการบำบัดความเสียหายที่ลักษณะเป็นมูลค่าของร่างกายเพราะแม้จะได้รับการรักษาพยาบาลแล้วผู้ถูกทำละเมิดก็ต้องรักษาตัวต่อไปไม่สามารถหายได้หรือกลับสู่สถานะเดิมได้ในทันทีที่มีการรักษาและชำระค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา444เห็นได้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับนี้สอดคล้องกันในเรื่องที่ว่าหากผู้ถูกละเมิดได้รับสิทธิใดๆจากบุคคลภายนอกอันมีลักษณะในทางเป็นคุณผู้ทำละเมิดไม่อาจอ้างสิทธินั้นมาบรรเทาความรับผิดชอบหรือทำให้ความรับผิดชอบหลุดพ้นได้ ในส่วนของอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448กรณีผู้ถูกละเมิดเป็นนิติบุคคลแม้ว่าผู้แทนนิติบุคคลจะรู้ถึงเหตุละเมิดหรือความเสียหายไม่ว่าตามทางส่วนตัวหรือเป็นทางการแต่อายุความเริ่มนับต่อเมื่อผู้แทนนิติบุคคลได้รู้ถึงผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม

ทดแทน(THE PERSON BOUND TO MAKE COMPENSATION)ซึ่งหมายความว่ารวมถึงบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของบุคคลอื่นหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะทรัพย์สินสิ่งของด้วยเช่นนายจ้างตัวการเจ้าของสัตว์เป็นต้นดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่226-227/2505, 3329/2530, 106/2534อายุความกรณีละเมิดเริ่มนับตั้งแต่ผู้มิอำนาจทำการแทนโจทก์ลงนามรับทราบรายงานผลการสอบสวนว่าจำเลยต้องรับผิดชอบจะถือตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่เบื้องต้นในกรมกระทรวงเสนอความเห็นหาได้ไม่ ตำราประกอบดูคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดโดยศาสตราจารย์ ไพจิตรบุญญพันธุ์ และคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้โดยศาสตราจารย์โสภณรัตนากร ?นวพงษ์บุญสิทธิ์?